

NEW BUYER ONBOARDING · 2026

# 신입 구매담당자를 위한 하도급법 실무 가이드

소비재의 기획·발주·생산·검수·대금지급 과정에서 반드시 지켜야  
할 공정한 구매의 원칙

---

# 구매담당자가 먼저 기억할 5가지

|         |         |         |        |         |
|---------|---------|---------|--------|---------|
| 적용대상 확인 | 착수 전 서면 | 객관적인 단가 | 공정한 검수 | 기한 내 지급 |
|---------|---------|---------|--------|---------|

## 5초 셀프 체크

1. 우리 회사의 제품·서비스를 위해 협력사에 만들거나 수행해 달라고 하는 거래인가?
2. 목적물·수량·납기·검사·대금·지급일 등 필수조건을 확정했는가?
3. 협력사가 작업을 시작하기 전에 적법한 서면을 발급했는가?

## 법 적용의 기본 구조

하도급법은 원사업자가 수급사업자에게 제조·수리·건설 또는 용역을 위탁하고 결과물을 받는 거래 중 법정 당사자 요건을 갖춘 거래에 적용됩니다. 계약 이름이나 ERP 분류보다 실제 위탁 내용이 중요합니다.

| 소비재 구매의 대표 장면              | 우선 확인할 내용                        |
|----------------------------|----------------------------------|
| 자사 브랜드 화장품·식품·생활용품 OEM/ODM | 제조위탁, 회사의 업 관련성, 원·수급사업자 규모      |
| 용기·라벨·단상자·전용 판촉물 제작        | 판매 제품의 구성품·부속품 또는 업 관련 제조위탁인지    |
| 광고콘텐츠·IT·물류 등 외주           | 법령상 용역위탁 범위 및 당사자 요건             |
| 기성 완제품 단순 구매               | 규격·사양 지정 및 제조 위탁인지 단순 매입인지 실질 판단 |

**주의** 애매한 거래를 구매담당자가 임의로 '비하도급' 처리하지 말고 계약 전에 법무·컴플라이언스 검토를 받습니다.

## 원사업자의 9대 의무 + 연동

전통적으로 교육하는 9대 의무에 현재의 하도급대금 연동계약 의무를 함께 기억합니다.

| No. | 의무              | 구매담당자의 행동                             |
|-----|-----------------|---------------------------------------|
| 01  | 서면 발급·서류 보존     | 작업 착수 전 필수사항을 적은 서면을 발급하고 거래자료를 보존    |
| 02  | 선급금 지급          | 발주자로부터 받은 선급금을 내용과 비율에 따라 수급사업자에게 지급  |
| 03  | 내국신용장 개설        | 수출품 제조위탁에 해당하면 법정기한 내 신용장 개설          |
| 04  | 검사·결과 통지        | 공정한 기준으로 검사하고 원칙적으로 수령일부터 10일 내 서면 통지 |
| 05  | 하도급대금 지급        | 수령일부터 60일 이내의 가능한 짧은 기한에 지급           |
| 06  | 하도급대금 지급보증      | 건설위탁은 원칙적으로 대금 지급을 보증                 |
| 07  | 관세 등 환급액 지급     | 환급받은 관세 등을 법정기한 내 수급사업자에게 지급          |
| 08  | 설계변경 등에 따른 대금조정 | 발주자로부터 증액받은 경우 내용과 비율에 따라 하도급대금 조정    |
| 09  | 공급원가 변동 조정협의    | 수급사업자의 대금 조정 신청을 받으면 성실하게 협의          |
| +1  | 하도급대금 연동계약      | 주요 원재료, 조정요건과 산식 등 연동사항을 서면에 반영·이행    |

### 분류에 관한 안내

'9대 의무'는 법률의 공식 장 제목이 아니라 실무 교육상 묶음입니다. 거래 유형에 따라 적용되는 의무가 다르며, 법 개정으로 추가된 연동 관련 의무를 별도로 확인해야 합니다.

# 13개 핵심 금지행위

예전 자료에서 '10대 금지사항'으로 부르던 체계에 추가·세분화된 현행 금지행위를 반영했습니다.

| No. | 금지행위         | 대표적인 위험 장면                      |
|-----|--------------|---------------------------------|
| 01  | 부당특약         | 원사업자 부담 비용이나 예측하기 어려운 위험을 포괄 전가 |
| 02  | 부당한 하도급대금 결정 | 일률적 단가 인하, 최저입찰가보다 낮은 금액 강요     |
| 03  | 물품 등의 구매강제   | 정당한 사유 없이 지정 물품·장비를 구매·사용하도록 강요 |
| 04  | 부당 위탁취소·수령거부 | 발주 뒤 구매사 사정으로 취소하거나 정상 납품을 거부   |
| 05  | 부당반품         | 판매 부진, 발주 오류, 자의적 검사로 정상 제품 반품  |
| 06  | 부당감액         | 확정 대금 삭감, 새 단가의 과거 납품분 소급 적용    |
| 07  | 구매대금 부당결제 청구 | 제공한 원재료·장비 대금을 하도급대금보다 일찍 회수    |
| 08  | 경제적 이익 부당요구  | 계약과 무관한 판촉비·장려금·금전·인력 요구        |
| 09  | 기술자료 부당요구·유용 | 필요 없는 처방·도면 요구 또는 경쟁업체에 목적 외 제공 |
| 10  | 부당한 대물변제     | 법정 예외 없이 현금 대신 자사 물품으로 대금 지급    |
| 11  | 부당한 경영간섭     | 거래처·인력·원가정보 등 협력사 경영에 부당 개입     |
| 12  | 보복조치         | 신고·분쟁조정·조사 협조를 이유로 발주 축소·거래정지   |
| 13  | 탈법행위         | 이중계약·허위서면 등 우회 방식으로 법 적용 회피     |

## 숫자보다 중요한 것

각 거래에서 적용되는 의무를 먼저 이행하고, 협상부터 계약 종료까지 금지행위가 발생하지 않는지 계속 확인합니다.

# 이 거래, 하도급일까?

계약 이름이 아니라 거래의 실질, 위탁 유형, 당사자 규모를 함께 봅니다.

## 판단의 세 축

- **위탁 유형** — 제조·수리·건설·용역위탁 중 하나인지
- **업(業) 관련성** — 우리 회사가 제조·판매하거나 제공하는 제품·서비스와 관련된 위탁인지
- **당사자 요건** — 중소기업 여부와 직전 사업연도 매출액 등 법정 규모 관계가 맞는지

### 신규 협력사 등록 체크

- 중소기업확인서와 직전 사업연도 매출자료 확보
- 위탁 품목, 사양, 사용 목적, 생산 공정을 구체적으로 기록
- 계열회사·중견기업·소규모 원사업자 등 특수 요건은 별도 검토

### 한 줄 기억

누가, 무엇을, 어떤 사업을 위해 만들어 달라고 했는지가 핵심입니다.

# 작업 전에 서면부터

“먼저 만들어 주세요. 계약서는 나중에요.”가 가장 흔하고 위험한 출발입니다.

## 발급 시점

제조·수리위탁은 원칙적으로 수급사업자가 납품을 위한 작업을 시작하기 전에 계약 내용을 적은 서면을 발급합니다. 기본계약서가 있더라도 개별 품목·수량·단가가 없다면 개별 발주서가 함께 필요합니다.

## 필수사항

| 거래 기본                    | 이행·정산                    |
|--------------------------|--------------------------|
| 위탁일, 목적물 내용·수량, 납품 시기·장소 | 검사 방법·시기, 대금, 지급방법·지급기일  |
| 원재료 제공 조건 등 거래 조건        | 대금조정 요건·방법·절차, 해당 시 연동사항 |

## 변경도 착수 전에

- 추가 수량, 사양·금형 변경, 납기 단축은 변경 작업 전에 서면화
- 전자계약·전자문서도 가능하나 내용과 송수신 사실을 증명할 수 있게 보존
- 발주·변경·검수·지급 자료의 품목번호와 계약번호를 연결

### 멈춤 신호

“PO는 월말에 소급해서 넣을게요”라는 말이 나오면 생산 요청부터 멈추고 서면을 완성합니다.

# 단가와 특약의 경계

구매 성과는 협력사에 비용을 일방적으로 넘겨 만드는 숫자가 아닙니다.

## 부당한 대금결정 위험

- 품목·원가와 관계없이 모든 협력사 단가를 일률적인 비율로 인하
- 발주 후 대금을 확정하지 않다가 납품 직전에 낮은 가격을 강요
- 경쟁입찰 후 정당한 사유 없이 최저 입찰가보다 더 낮게 결정

## 부당감액 위험

- 판매 부진, 행사 실패, 고객 클레임 등 구매사 사정으로 확정 대금 삭감
- 새 단가를 합의하기 전 이미 납품한 물량에 소급 적용
- 계약·법적 근거 없는 판촉비, 전산비, 성과장려금 공제

## 부당특약 위험

- 예상할 수 없는 모든 비용을 협력사가 부담한다는 포괄조항
- 원사업자가 부담할 비용 또는 입찰내역에 없는 비용 전가
- 대금조정 신청, 신고 또는 조사 협조 권리를 제한하는 조항

### 안전한 협상 기록

원가자료 → 품목별 영향 → 협의 제안 → 협력사 의견 → 합의 단가 → 적용일을 순서대로 남깁니다.

# 납품·검사·반품

검사는 계약에서 합의한 객관적 기준으로, 반품은 명확한 책임과 근거로 처리합니다.

## 수령과 검사

- 납품을 받으면 검사 전이라도 수령증명서를 즉시 발급
- 검사 기준과 방법을 객관적·공정하게 정해 계약에 명시
- 정당한 사유가 없으면 수령일부터 10일 이내 검사 결과를 서면 통지
- 기간 내 통지하지 않으면 원칙적으로 검사 합격으로 간주될 수 있음

## 부당반품 위험

| 위험한 이유   | 예시                               |
|----------|----------------------------------|
| 원사업자의 사정 | 판매 부진, 발주 과다, 시즌 종료, 내부 기획 변경    |
| 불명확한 검사  | 계약에 없던 기준을 사후 적용하거나 자의적으로 불합격    |
| 원사업자의 원인 | 지급 원재료 불량, 원재료 공급 지연으로 생긴 문제를 전가 |

### 현장 사례

시즌 종료 뒤 남은 기획세트를 '품질 재검사'라는 이름으로 반품해도 실질은 판매 부진에 따른 부당반품일 수 있습니다.



# 대금 지급과 연동

60일은 목표가 아니라 넘지 말아야 할 법정 상한입니다.

---

## 지급 원칙

- 목적물 수령일부터 60일 이내의 가능한 짧은 기한으로 지급일 설정
- 지급일을 정하지 않았다면 수령일, 60일을 넘겨 정했다면 60일째가 지급기일이 될 수 있음
- 검수·세금계산서·내부 결재 지연으로 지급기일을 넘기지 않도록 시스템 알림 설정
- 지연 지급에는 법정 지연이자 문제가 발생

## 원재료 가격 변동

- 하도급대금 연동 대상 및 예외 요건을 확인하고 필요한 사항을 서면에 반영
- 예외를 담당자 편의로 적용하지 말고 법정 요건과 증빙을 확인
- 연동 대상이 아니어도 공급원가 변동에 따른 조정 요청에는 성실히 협의

### 부서 연결

구매가 수령일을 확정하고, 품질이 검사기한을 관리하며, 재무가 지급기일과 지연이자를 관리하도록 하나의 거래번호로 연결합니다.

# 기술자료는 잠깐 빌린 열쇠

레시피·배합비·제조공정·금형도면은 요구 목적과 사용 범위를 엄격히 제한합니다.

## 요구 전 질문

1. 계약 이행이나 품질검증에 정말 필요한가?
2. 시험성적서 등 덜 민감한 자료로 목적을 달성할 수 없는가?
3. 열람자와 보유 기간을 최소화했는가?

## 정당한 요구라면

- 요구 목적, 비밀유지 방법, 권리귀속, 대가와 지급방법 등을 협의
- 법정사항을 담은 기술자료 요구서를 요구 시점에 발급
- 수령·열람·복사·반환·폐기 이력을 남기고 접근권한 제한

## 금지되는 사용

- 단가 인상 요구에 대응해 자료를 경쟁업체에 넘기고 거래선 변경
- 계약 목적을 벗어나 자체 개발이나 제3자 생산에 이용
- NDA만 체결하고 정당한 사유와 요구서 없이 자료 요구

### 중대한 책임

기술자료 유용에는 손해액의 최대 5배까지 배상책임이 인정될 수 있습니다.

# 취소·분쟁·신고 대응

문제가 생긴 순간일수록 기록을 지우지 말고, 감정 대신 절차로 대응합니다.

---

## 판매계획이 바뀌었다면

- 생산 착수 후 원사업자 사정으로 일방 취소하지 않기
- 잔여 원재료, 완성품, 인건비와 귀책을 확인해 합리적으로 정산
- 변경 내용, 비용, 납기 영향을 서면으로 합의

## 분쟁 징후가 보이면

- 이메일·메신저·발주·검수·지급 자료를 보존하고 사후 소급 작성 금지
- 협력사 문제제기를 개인적으로 막지 말고 법무·컴플라이언스에 공유
- 신고·분쟁조정·조사 협조를 이유로 발주 축소, 평가 불이익, 거래정지 금지

### 마지막 원칙

기록은 나중에 만드는 방어자료가 아니라 공정하게 의사결정한 과정을 그때그때 남기는 것입니다.

# 고발 사건의 수사기관 명칭과 통보 대상이 바뀝니다

2026-10-02 시행 예정

법률 제21857호 · 하도급거래 공정화에 관한 법률

구매·계약 의무가 새로 생기는 개정은 아니며, 형사사법체계 개편에 맞춰 하도급법 제32조의 기관 명칭과 통보 대상을 정비한 개정입니다.

## 딱 바뀐 부분

| 구분      | 변경 전                       | 변경 후                   |
|---------|----------------------------|------------------------|
| 제32조제2항 | 공정거래위원회가 고발할 대상을 검찰총장에게 통보 | 통보 대상을 중대범죄수사청장으로 변경   |
| 제32조제3항 | 검찰총장의 고발요청                 | 검찰총장 또는 중대범죄수사청장의 고발요청 |
| 제32조제5항 | 공정거래위원회가 검찰총장에게 고발         | 공정거래위원회가 중대범죄수사청장에게 고발 |

### 왜 바뀌었나요?

검사의 직접수사권 폐지와 중대범죄수사청 신설 등 새로운 형사사법체계에 맞춰 다른 법률의 고발 관련 조문을 함께 정비하기 위해 변경되었습니다.

### 구매담당자 주의사항

- 구매계약서·발주·지급 실무 의무 자체는 이번 개정으로 달라지지 않습니다.
- 2026년 10월 2일부터 신고·조사·고발 대응 매뉴얼과 사내 보고서의 기관 명칭을 점검하세요.
- 형사절차가 진행되는 실제 사건은 법무·컴플라이언스 부서가 최신 관할과 제출처를 다시 확인해야 합니다.

## 실제 제재사례에서 배우기

---

### PB상품 허위 발주서면

#### 쿠팡(주)·씨피엘비(주) · 2024

218개 수급사업자에게 PB상품 제조를 위탁하면서 실제 거래와 다른 허위 하도급단가를 적은 발주서면을 발급해 시정명령과 총 1억 7,800만 원의 과징금 조치를 받았습니다.

---

### 위탁취소·서면·어음할인료

#### (주)에몬스가구 · 2024

수급사업자 책임 없이 제조위탁을 취소하고 서면을 발급하지 않았으며 어음할인료를 지급하지 않아 시정명령과 3억 6천만 원의 과징금 조치를 받았습니다.

---

### 게임 콘텐츠 제작 서면 미발급

#### 크래프톤·넥슨코리아·엔씨소프트 · 2025

게임 콘텐츠 제작위탁에서 서면발급 의무를 위반해 3개 사업자가 시정명령을 받고, 그중 2개 사업자는 과징금 조치를 받았습니다.

---

### 거래를 조건으로 금전 요구

#### (주)디디비코리아 · 2025

게임 광고·콘텐츠 제작을 맡기며 수급사업자에게 총 52억 8,120만 원의 금전 제공을 요구해 시정명령, 과징금과 고발 조치를 받았습니다.

---

## 기술자료 부당요구·경쟁사 제공

### (주)현대캐피코 · 2025

수급사업자의 부품 개발자료를 협의 없이 경쟁업체에 제공하고 정당한 사유 없이 금형도면을 요구해 시정 명령과 과징금 조치를 받았습니다.

사이트의 '위반사례' 탭에는 2023. 9. 3.부터 2026. 9. 3.까지 공정위가 공개한 제재·최종 동의의결 사례 61건을 유형별로 수록했습니다.

## 발주 전 최종 체크리스트

1. 하도급 적용 여부 검토 결과가 거래 파일에 있다.
2. 협력사 규모 자료가 최신이다.
3. 목적물·수량·사양·납기·장소가 확정됐다.
4. 검사 기준·방법·통지 담당자가 정해졌다.
5. 대금·지급방법·지급일이 명확하다.
6. 원가 변동에 따른 조정·연동 사항을 검토했다.
7. 협력사 착수 전에 계약서와 발주서가 발급된다.
8. 변경 발주는 변경 작업 전에 서면화한다.
9. 기술자료 요구가 있다면 필요성·대체수단·요구서를 확인했다.
10. 판촉비·장려금·비용 공제가 계약 및 법적 근거에 맞는지 확인했다.
11. 수령일과 검사 통지일이 시스템에서 관리된다.
12. 대금 지급기일 알림이 재무부서와 연결된다.

### 공식 참고자료

- 국가법령정보센터, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 [시행 2026. 8. 11.]
- 공정거래위원회, 불공정하도급거래시정 및 하도급법 위반행위 안내
- 공정거래위원회, 2025년 한눈에 보는 공정거래제도
- 공정거래위원회 보도자료 및 온라인사건처리시스템 의결서

본 자료는 2026년 9월 3일 기준의 사내 교육·업무 참고용 요약입니다. 법령 개정 및 거래별 사실관계에 따라 결론이 달라질 수 있으므로 실제 계약·분쟁에는 최신 법령과 회사 법무·컴플라이언스의 검토를 받으세요.